

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5123/2537

นาย วิวัฒน์ จิว ประกอบ วงศ์
นาย ประเสริฐ โฆษิตานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 76, มาตรา 77

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 76 และ 77 บัญญัติห้ามผู้ถือ
ประทานบัตรยอมให้ผู้อื่นรับช่วงการทำเหมือง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย และให้ผู้ถือประทานบัตรยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรณี
ประจำท้องที่ และให้รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้มี
การรับช่วงการทำเหมืองให้ตามที่จะพิจารณาเห็นสมควร บทบัญญัติของกฎหมายดัง
กล่าว จึงมิได้ห้ามการรับช่วงทำเหมืองโดยเด็ดขาด หากรัฐมนตรีอนุญาตก็ย่อมรับ
ช่วงการทำเหมืองได้ ดังนั้นสัญญาเช่าช่วงหรือรับช่วงทำเหมืองพิพาทระหว่างโจทก์
กับจำเลยจึงเกิดขึ้นแล้วและมีผลใช้บังคับ ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจะอนุญาตหรือไม่เป็น
อีกส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งหากรัฐมนตรีไม่อนุญาต การชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวก็
อาจเป็นพ้นวิสัยเท่านั้น แม้โจทก์จะมีบิดาเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตามก็เป็นเพียง
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตของรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรียังไม่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้
มีการเช่าช่วงทำเหมืองพิพาทสัญญาเช่าช่วงหรือรับช่วงทำเหมืองพิพาทระหว่างโจทก์
กับจำเลยก็มีผลผูกพันให้คู่สัญญาไปดำเนินการยื่นคำขออนุญาตรับช่วงทำเหมือง
พิพาทตามกฎหมายต่อไป การที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับตามสัญญารับช่วงทำเหมืองหิน
และขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย โดยอ้างเหตุที่จำเลยเข้าทำเหมืองเสียเองเป็นการละเมิด

ก็ตามเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ตามสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 จำเลยบอกเลิกสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2522 นับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง 10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521 โจทก์ทำสัญญาจะเช่าเหมืองหินอ่อนกับจำเลย และจำเลยทำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ไปดำเนินการขออนุญาตประทานบัตร โจทก์ดำเนินการขออนุญาตประทานบัตรด้วยค่าใช้จ่ายของโจทก์เองสัญญาจะเช่าเหมืองหินอ่อนดังกล่าวจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาเมื่อได้รับประทานบัตรแล้วโจทก์กับจำเลยทำคำขอเช่าช่วงการทำเหมืองที่สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดลำปาง และทำสัญญาเช่าช่วงกันเองอีก 1 ฉบับ ในระหว่างที่รออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นั้น จำเลยบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงแก่โจทก์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2522 พร้อมกันนั้นก็มีหนังสือขอยกเลิกคำขอใบอนุญาตเช่าช่วงการทำเหมืองถึงทรัพยากรธรณีจังหวัดตากในวันเดียวกันนั้นจำเลยก็ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเข้าทำเหมืองด้วยตนเอง และนำหินออกจำหน่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยหยุดผลิตและจำหน่ายหิน ให้โจทก์เข้าดำเนินการทำเหมืองแต่เพียงผู้เดียวให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 344,697,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเช่าช่วงการทำเหมืองหินต่อทรัพยากรธรณีจังหวัดตากแก่โจทก์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือ

เอาคำพิพากษาหรือคำสั่งแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับให้ทรัพยากรธรณี
จังหวัดตากรับจดทะเบียนการเช่าช่วงการทำเหมืองให้แก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ประทานบัตรอยู่ในความ
ครอบครองของโจทก์ โจทก์และจำเลยทำสัญญาเช่าเหมืองพิพาทต่อมาโจทก์และ
จำเลยทำสัญญาเช่าช่วงทำเหมืองพิพาทฉบับใหม่ แต่จนบัดนี้โจทก์และจำเลยยังมิได้
ตกลงราคาหินอ่อนซึ่งนับว่าเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญาดังกล่าว สัญญาเช่าช่วงเหมือง
หินพิพาทจึงยังไม่เกิดขึ้น ไม่มีผลผูกพันให้จำเลยต้องปฏิบัติตาม เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2522 โจทก์และจำเลยยื่นคำขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองพิพาทต่อ
ทรัพยากรธรณีจังหวัดลำปาง แต่คำขอนั้นไม่สมบูรณ์และโจทก์มีคุณสมบัติไม่ครบ
ถ้วนทรัพยากรธรณีจังหวัดลำปางจึงไม่รับจดทะเบียนคำขอให้แก่โจทก์และจำเลย
สัญญาจะเช่าเหมืองพิพาทและสัญญาเช่าช่วงทำเหมืองพิพาทจึงไม่สมบูรณ์ ไม่มีผล
ผูกพันคู่สัญญา และถือว่าโจทก์และจำเลยยังมิได้มีสัญญาต่อกัน นอกจากนั้นสิทธิการ
ทำเหมืองตามประทานบัตรก็เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามประทาน
บัตรแทนไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 สัญญาเช่าช่วงทำเหมืองพิพาทจึง
มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะ โจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้อง หลังจากทำสัญญาเช่าช่วงเหมืองพิพาท โจทก์ก็ไม่เข้าไปดำเนินการผลิต
และจำหน่ายหินทั้งไม่ชำระค่าเช่า จำเลยจึงบอกเลิกสัญญาไปยังโจทก์ โจทก์เป็นฝ่าย
ผิดสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ โจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินไปหากการ
ที่จำเลยทำเหมืองพิพาทเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์แล้ว โจทก์รู้ถึงการทำละเมิด
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2522 โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 4 เมษายน 2531 เป็นเวลาเกิน
กว่า 1 ปี นับแต่วันรู้ถึงการละเมิด ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องและขอ
ให้บังคับโจทก์ส่งมอบหนังสือประทานบัตรเลขที่ 20720/12487 หนังสืออนุญาตให้
เข้าทำประโยชน์ของกรมป่าไม้และหนังสืออนุญาตให้เปิดเหมืองรวม 3 ฉบับ คืนแก่
จำเลยภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลข
แดงที่ 234/2527 ศาลจังหวัดสวรรคโลก สัญญาเช่าช่วงเหมืองพิพาทมีผลสมบูรณ์
และยังผูกพันจำเลยตามกฎหมาย โจทก์ไม่ได้ทำผิดสัญญา โจทก์จึงมีสิทธิยึดถือ
เอกสารทั้ง 3 ฉบับ ตามฟ้องแย้งไว้ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนประธานบัตรเลขที่
12720/12487 หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ
หนังสืออนุญาตให้เปิดเหมืองของทรัพยากรธรณีจังหวัดตากแก่จำเลย คำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อแรก
ก่อนว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ซึ่งศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า สัญญาเช่าช่วงเหมือง
พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยตามกฎหมาย จ.4 ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา เพราะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่ห้ามมิให้ผู้ถือประธานบัตรยอมให้ผู้อื่น
รับช่วงการทำเหมืองเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก่อนการที่ต้องได้รับคำสั่ง
อนุญาตจากรัฐมนตรีให้รับช่วงการทำเหมืองพิพาทนี้ เป็นบทบัญญัติของกฎหมายซึ่ง
เป็นข้อสาระสำคัญแห่งสัญญา ต้องตกลงกันหรือกระทำไว้ก่อน เมื่อยังมีได้ทำการ
เช่นนั้นถือว่าสัญญาตามกฎหมาย จ.4 ยังไม่เกิดขึ้นนั้น เห็นว่าตามพระราช
บัญญัติแร่พ.ศ. 2510 มาตรา 76 และ 77 บัญญัติห้ามผู้ถือประธานบัตรยอมให้ผู้อื่น
รับช่วงการทำเหมือง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย

และให้ผู้ถือประทานบัตรยื่นคำขอต่อทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ และให้รัฐมนตรี หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้มีการรับช่วงการทำเหมืองให้ตาม ที่จะพิจารณาเห็นสมควร บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจึงมิได้ห้ามการรับช่วงทำ เหมืองโดยเด็ดขาด หากรัฐมนตรีอนุญาตก็ย่อมรับช่วงการทำเหมืองได้ ดังนั้นสัญญา เช่าช่วงหรือรับช่วงทำเหมืองพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้อง จึง เกิดขึ้นแล้วและมีผลใช้บังคับ ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจะอนุญาตหรือไม่เป็นอีกส่วนหนึ่ง ต่างหาก ซึ่งหากรัฐมนตรีไม่อนุญาตการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวก็อาจเป็นพ้นวิสัย เท่านั้น หากใช้สัญญายังไม่เกิดดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไม่ และข้อเท็จจริงได้ความ ว่าโจทก์และจำเลยได้ยื่นคำขออนุญาตเช่าช่วงต่อทรัพยากรธรณีจังหวัดลำปางแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2522 จำเลยได้ไปยื่นคำขอยกเลิกคำขออนุญาตให้รับ ช่วงการทำเหมืองพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.7 ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดง ที่ 823/2526 ของศาลชั้นต้น โดยรัฐมนตรียังไม่ทันได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่ แม้ โจทก์จะมีบิดาเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นเพียงเงื่อนไขในการพิจารณา อนุญาตของรัฐมนตรีเท่านั้น ดังนั้นเมื่อรัฐมนตรียังไม่มีการสั่งไม่อนุญาตให้มีการเช่า ช่วงทำเหมืองพิพาทสัญญาตามเอกสารท้ายฟ้องก็มีผลผูกพันให้คู่สัญญาไปดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาตรับช่วงทำเหมืองพิพาทตามกฎหมายต่อไป

ประเด็นข้อสุดท้ายมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องขอ ให้บังคับตามสัญญารับช่วงทำเหมืองหินและขอให้ชดเชยค่าเสียหาย แม้ฟ้องโจทก์จะ อ้างเหตุที่จำเลยเข้าทำเหมืองเสียเองเป็นการละเมิดก็ตาม แต่ก็เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ตามสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมาย บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 จำเลยบอกเลิกสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2522 นับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง 10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความเนื่องจาก ยังไม่ครบกำหนดตามอายุสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.4 นอกจากจำเลยต้องชดเชยค่า

เสียหายให้แก่โจทก์แล้วจำเลยยังต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนการรับช่วงทำเหมืองให้แก่โจทก์ด้วย ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย แต่ตามคำขอของโจทก์ที่ขอให้ทรัพยากรธรณีจังหวัดตากรับจดทะเบียนการเข้าช่วงทำเหมืองให้แก่โจทก์นั้น เป็นการขอบังคับบุคคลภายนอกคดี ทั้งการรับช่วงทำเหมืองยังอยู่ในเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะอนุญาตหรือไม่อีกด้วย จึงไม่สามารถบังคับตามคำขอดังกล่าวได้

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน4,160,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญายื่นคำขอจดทะเบียนเข้าช่วงหรือรับช่วงการทำเหมืองต่อทรัพยากรธรณีจังหวัดตากให้แก่โจทก์ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ